

Una interessante sentenza sulla tassabilità dei "fascioni pubblicitari", sulla efficacia probatoria delle rilevazioni e sul ruolo dell'Accertatore delle Entrate.

Una interessante sentenza del **Tribunale di Lecce (sentenza n. 2661/2025)**, ha affrontato una controversia in materia di **canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria** relativa ai cosiddetti "*fascioni*" colorati sulle pensiline di un distributore di carburante, oltre che sulla figura dell'Accertatore delle Entrate (ex comma 179 Legge 196/2006) nella sua qualità di Pubblico Ufficiale. Il Giudice ha confermato la **tassabilità dei fascioni**, in quanto riproducono i colori e gli elementi grafici del marchio aziendale e svolgono una chiara **funzione evocativa e pubblicitaria** del brand. Tale interpretazione è coerente con l'orientamento della **Corte di Cassazione**, secondo cui anche la semplice scelta cromatica o grafica che richiami il marchio integra un mezzo di diffusione pubblicitaria ai fini del canone patrimoniale. Quanto alle eccezioni formali, il Tribunale ha precisato che l'avviso di accertamento è **valido anche in assenza dell'indicazione nominativa dell'agente accertatore**, poiché la normativa sul canone patrimoniale (art. 1, commi 792 e ss., L. 160/2019) richiede soltanto la menzione del **Funzionario Responsabile** del procedimento. Parimenti infondata è risultata l'eccezione relativa alla **mancata descrizione delle modalità di rilevazione**. La legge non impone di riportare le modalità tecniche di rilievo o sopralluogo, essendo sufficiente indicare i **dati essenziali**: ubicazione, superficie, tipologia del mezzo e tariffe applicate. Le rilevazioni degli agenti del concessionario **godono di fede privilegiata** ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., fino a querela di falso. La decisione ribadisce la **piena legittimità degli avvisi di accertamento** per i "fascioni pubblicitari" e conferma che le verifiche del concessionario costituiscono **atti dotati di efficacia probatoria**, purché riferibili al **Funzionario Responsabile** e corredate da dati oggettivi che consentono al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

 Allegati

 **Allegato**

